P U T U S A N

Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **Jannes Marbun Alias Ucok**
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun / 07 Juli 1976
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Danau Poso Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tukang Parkir

Terdakwa Jannes Marbun Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANNES MARBUN Alias UCOK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANNES MARBUN Alias UCOK berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

Subsider : 6 (enam) bulan penjara

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip warna merah putih bening ukuran besar dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa JANNES MARBUN Alias UCOK pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggiran Rel Kereta Api di Jalan Pengayoman Kelurahan Sei Agul Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah. hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib saksi ASMADI, saksi AGUS WAHYUDI dan saksi PRIANDA KUSUMA mendapatkan informasi kalau di Pinggiran Rel Kereta Api di Jalan Pengayoman Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan sering dijadikan tempat terjadinya transaksi narkoba dimana berdasarkan informasi tersebut saksi ASMADI, saksi AGUS WAHYUDI dan saksi PRIANDA KUSUMA menuju ke lokasi dimaksud dan melakukan pemantauan dimana terlihat keberadaan Terdakwa lalu saksi PRIANDA KUSUMA mendekati Terdakwa dan membeli 2 (dua) paket klip kecil narkotika jenis sabu sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan ketika Terdakwa menyerahkan narkotika sabu sabu tersebut dengan cepat saksi PRIANDA KUSUMA memegang Terdakwa dan saksi ASMADI beserta saksi AGUS WAYUDI yang memantau tidak jauh dari lokasi segera mendekat dan membantu mengamankan Terdakwa, dimana dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan narkotika sabu sabu yang sudah laku terjual sebelumnya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika sabu sabu tersebut miliknya yang diperolehnya dari seseorang yang dikenalnya bernama PUTRA SITOHANG sebanyak 5 (lima) paket klip plastik kecil dan sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 2657/NNF/2024 Tanggal 27 Mei 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomot urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa JANNES MARBUN Alias UCOK pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggiran Rel Kereta Api di Jalan Pengayoman Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu dengan temannya bernama PUTRA SITOHANG di rumahnya di jalan Pengayoman Kelurahan Sei AGUL Kecamatan Medan Barat dimana Terdakwa berkata " Put kasi kerja", dan PUTRA SITOHANG menjawab" piket sabulah kalau Kau mau", yang dijawab Terdakwa" mintalah", dan PUTRA SITOHANG menyerahkan 5 (lima) paket klip kecil sabu sabu setelah menerimanya lalu Terdakwa pergi ke Pinggiran Rel Kereta Api di Jalan Pengayoman Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan dimana Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika sabu sabu dimana harga perpaketnya Rp.50.000,- kepada orang yang tidak dikenal dan dari hasil penjualan Terdakwa membeli nasi dan rokok sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 22.00 wib datang saksi PRIANDA KUSUMA memesan sebanyak 2 (dua) paket klip kecil narkotika sabu sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa tanpa rasa curiga memberikan pesanan narkotika itu kepada saks PRIANDA KUSUMA namun tiba tiba saksi PRIANDA KUSUMA menangkap Terdakwa dan datang saksi ASMADI beserta saksi AGUS WAYUDI yang memantau tidak jauh dari lokasi segera mendekat dan membantu mengamankan Terdakwa, dimana dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan narkotika sabu sabu yang sudah laku terjual sebelumnya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memililiki, menguasai Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 2657/NNF/2024 Tanggal 27 Mei 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomot urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Wahyudi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Sekira Pukul 22.00 Wib di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api dan adapun rekan Saksi yang ikut menangkap Terdakwa tersebut adalah rekan Saksi yang Berdinas di Tugas Luar Unit Reskrim Polsek Medan Barat;
   - Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa menjual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina);
   - Bahwa yang Saksi dan rekan - rekan Saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dan Uang Tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai,

Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) narkotika jenis sabu - sabu tersebut karena sebelumnya Saksi dan rekan - rekan Saksi tersebut diatas mendapat informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu - sabu lalu mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan - rekan Saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian Saksi melakukan pemantauan dan rekan Saksi melakukan pembelian paket Sabu - sabu terhadap (satu) orang laki - laki yang diduga sebagai penjual lalu rekan Saksi PRIANDA melakukan transaksi dan tersangka memebrikan 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisikan sabu setelah sabu tersebut diberikan kepada rekan Saksi PRIANDA langsung menangkap tersangka dan Saksi bersama rekan Saksi yang tidak jauh jaraknya langsung ikut menangkap Terdakwa setelah ditangkap Terdakwa dan diperiksa 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dari tangan kanan Terdakwa dan Uang Tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa adalah sisa hasil penjualan sabu milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei sekira pukul 22.00 Wib Pada saat itu Saksi dan rekan - rekan Saksi tersebut diatas mendapat informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu - sabu lalu mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan - rekan Saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian Saksi melakukan pemantauan dan rekan Saksi melakukan pembelian paket Sabu - sabu terhadap 1 (satu) orang laki - laki yang diduga sebagai penjual lalu rekan Saksi PRIANDA melakukan transaksi dan tersangka memebrikan 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisikan sabu setelah sabu tersebut diberikan kepada rekan Saksi PRIANDA langsung menangkap tersangka dan Saksi bersama rekan Saksi yang tidak jauh jaraknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung ikut menangkap Terdakwa setelah ditangkap Terdakwa dan diperiksa 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dari tangan kanan Terdakwa dan Uang Tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa adalah sisa hasil penjualan sabu milik Terdakwa dan ianya mengaku telah menjual narkotika jenis sabu - sabu selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Asmadi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Sekira Pukul 22.00 Wib di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api dan adapun rekan Saksi yang ikut menangkap Terdakwa tersebut adalah rekan Saksi yang Berdinas di Tugas Luar Unit Reskrim Polsek Medan Barat;
- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa menjual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina).
- Bahwa yang Saksi dan rekan - rekan Saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dan Uang Tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) narkotika jenis sabu - sabu tersebut karena sebelumnya Saksi dan rekan - rekan Saksi tersebut diatas mendapat informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu - sabu lalu mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan - rekan Saksi menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat yang dimaksud kemudian Saksi melakukan pemantauan dan rekan Saksi melakukan pembelian paket Sabu - sabu terhadap (satu) orang laki - laki yang diduga sebagai penjual lalu rekan Saksi melakukan transaksi dan Terdakwa memebrikan 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisikan sabu setelah sabu tersebut diberikan kepada rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi yang tidak jauh jaraknya langsung ikut menangkap Terdakwa setelah ditangkap Terdakwa dan diperiksa 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dari tangan kanan Terdakwa dan Uang Tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa adalah sisa hasil penjualan sabu milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei sekira pukul 22.00 Wib Pada saat itu Saksi dan rekan - rekan Saksi tersebut diatas mendapat informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu - sabu lalu mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan - rekan Saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian Saksi melakukan pemantauan dan rekan Saksi melakukan pembelian paket Sabu - sabu terhadap 1 (satu) orang laki - laki yang diduga sebagai penjual lalu rekan Saksi melakukan transaksi dan Terdakwa memebrikan 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisikan sabu setelah sabu tersebut diberikan kepada rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi yang tidak jauh jaraknya langsung ikut menangkap Terdakwa setelah ditangkap Terdakwa dan diperiksa 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dari tangan kanan Terdakwa dan Uang Tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa adalah sisa hasil penjualan sabu milik Terdakwa dan ianya mengaku telah menjual narkotika jenis sabu - sabu selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Saksi Prianda Kusuma, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Sekira Pukul 22.00 Wib di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api dan adapun rekan Saksi yang ikut menangkap Terdakwa tersebut adalah rekan Saksi yang Berdinas di Tugas Luar Unit Reskrim Polsek Medan Barat;
- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa menjual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina);
- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dan Uang Tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) narkotika jenis sabu - sabu tersebut karena sebelumnya Saksi dan rekan - rekan Saksi tersebut diatas mendapat informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu - sabu lalu mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan - rekan Saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian Saksi melakukan pemantauan dan rekan Saksi melakukan pembelian paket Sabu - sabu terhadap (satu) orang laki - laki yang diduga sebagai penjual lalu rekan Saksi melakukan transaksi dan Terdakwa memebrikan 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisikan sabu setelah sabu tersebut diberikan kepada rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi yang tidak jauh jaraknya langsung ikut menangkap Terdakwa setelah ditangkap Terdakwa dan diperiksa 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dari tangan kanan Terdakwa dan Uang Tunai Rp.90.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa adalah sisa hasil penjualan sabu milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei sekira pukul 22.00 Wib Pada saat itu Saksi dan rekan - rekan Saksi tersebut diatas mendapat informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu - sabu lalu mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan - rekan Saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian Saksi melakukan pemantauan dan rekan Saksi melakukan pembelian paket Sabu - sabu terhadap 1 (satu) orang laki - laki yang diduga sebagai penjual lalu rekan Saksi melakukan transaksi dan Terdakwa memebrikan 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisikan sabu setelah sabu tersebut diberikan kepada rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi yang tidak jauh jaraknya langsung ikut menangkap Terdakwa setelah ditangkap Terdakwa dan diperiksa 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dari tangan kanan Terdakwa dan Uang Tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa adalah sisa hasil penjualan sabu milik Terdakwa dan ianya mengaku telah menjual narkotika jenis sabu - sabu selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Sekira Pukul 22.00 Wib di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, pihak kepolisian menyita yaitu 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dan Uang Tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus Plastik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan dan untuk Terdakwa berikan kepada istri dan anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus Palstik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis sabu tersebut dari PUTRA SITOHANG yang Terdakwa jual kepada pembeli dimana pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana PUTRA SITOHANG memperoleh 2 (dua) bungkus Palstik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jln. Pengayoman, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat Gg Amal seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual perpaket Rp Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu dengan PUTRA SITOHANG (dpo) di Jln Pengayoman di rumah PUTRA SITOHANG (dpo) lalu Terdakwa berkata kepada PUTRA SITOHANG "PUT KASIH KERJA" dan PUTRA SITOHANG berkata "PIKET SABULAH KALAU KAU MAU" dan Terdakwa jawab "MINTALAH" lalu PUTRA SITOHANG memberikan 5 (lima) paket perpaket 4 (empat) puluh ribu rupiah atau 5 (lima) bungkus Palstik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Pinggir Rel Kereta Api dan kemudian Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) Paket atau bungkus Palstik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis sabu perpaket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membeli nasi dan rokok sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu sayi bl day ak (duau) 2a.ke. Wen ga permbel yada Ak lall oeno Kupua PULUH RIBU RUPIAH)" lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus Palstik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis sabu dan setelah Terdakwa berikan Terdakwa langsung ditangkap oleh pembeli tersebut yang mana pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli kemudian dilakukan pemeriksaan kembali didalam tubuh Terdakwa namun tidak ada ditemukan narkotika dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan uang sebanyak Rp 90.000 (SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke polsek medan barat;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu menjual sabu yang Terdakwa peroleh dari PUTRA SITOHANG;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut terakhir kali pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Jln Pengayoman kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 2 (dua) buah plastik klip warna merah putih bening ukuran besar dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram
- Uang tunai Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api;
- Bahwa benar, pada saat melakukan penangkapan, pihak kepolisian menyita yaitu 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dan Uang Tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus Plastik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan dan untuk Terdakwa berikan kepada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus Palstik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis sabu tersebut dari PUTRA SITOHANG yang Terdakwa jual kepada pembeli dimana pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana PUTRA SITOHANG memperoleh 2 (dua) bungkus Palstik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jln. Pengayoman, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat Gg Amal seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual perpaket Rp Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut terakhir kali pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Jln Pengayoman kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan paling relevan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika Ianya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delic) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Jannes Marbun Alias Ucok yang dihadapkan penuntut umum karena didakwa telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Lagi pula selama proses persidangan ternyata tidak terdapat suatu bukti dan fakta yang menunjukan adanya kelainan jiwa atau terganggunya kejiwaan Terdakwa yang memungkinkan Ianya dibebaskan dari pertanggung jawaban atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Balai pengobatan; dan

e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Secara bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di Jl. Pengayoman Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api. pada saat melakukan penangkapan, pihak kepolisian menyita yaitu 2 (dua) plastik klip putih bening Kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0.1 (nol koma satu) Gram dan Uang Tunai Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus Plastik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan dan untuk Terdakwa berikan kepada istri dan anak Terdakwa. Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus Palstik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis sabu tersebut dari PUTRA SITOHANG yang Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jual kepada pembeli dimana pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana PUTRA SITOHANG memperoleh 2 (dua) bungkus Palstik Kecil Warna Putih Bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis sabu tersebut. Terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jln. Pengayoman, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat Gg Amal seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual perpaket Rp Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut terakhir kali pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Jln Pengayoman kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 2657/NNF/2024 Tanggal 27 Mei 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomot urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip warna merah putih bening ukuran besar dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedar kan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahu n 2009 tentang narkotika dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) adalah barang bukti dari hasil melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Jannes Marbun Alias Ucok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakw aan pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip warna merah putih bening ukuran besar dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)